

1504973-60.2020.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... reconheceu como sendo um dos autores do roubo, mas não sabe porque ela o reconheceu, uma vez não praticou o roubo e sequer chegou a descer do carro.

Indagado sobre a divergência entre o seu depoimento judicial e policial, alegou que na delegacia não teve a oportunidade de falar e que nunca confessou a prática do roubo, salientando que assinou o auto de qualificação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504973-60.2020.8.26.0506 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504973-60.2020.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2266553/2020 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 9663771 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 28353/19/919

- 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3, 2266553 - 1ª DIG-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS ALBERTO MERLI e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou CARLOS ALBERTO MERLI, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), e § 2º-A, inciso II (arma de fogo), e no artigo 61, inciso II, alínea "h" (maior de sessenta anos), ambos do Código Penal, porque no dia 31 de dezembro de 2019, por volta das 15 horas e 30 minutos, na residência situada na Rua João Clap, nº 2670, no bairro Jardim Paulistano, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, em colaboração mútua e em unidade de desígnios com uma comparsa não identificada, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de arma de fogo, um veículo VW/Novo Gol, placas FQR-9149, uma cadeira para bebê, uma carteira contendo CRLV do carro e demais documentos pessoais e cartões bancários, uma aliança de ouro, um telefone celular Samsung Galaxy J5 e a importância de R\$30,00 em espécie, objetos avaliados no total de R\$27.863,90,

pertencentes a J.A.P., idoso com 68 anos de idade.

Segundo o apurado, a vítima chegou em sua casa com seu veículo VW/Novo Gol, placas FQR-9149, abriu o portão eletrônico e entrou. Quando se preparava para adentrar à residência, o réu entrou na companhia de uma comparsa ainda não identificada. Ele estava com um revólver e anunciou o assalto, dizendo "perdeu, perdeu". A vítima foi empurrada e ambos os assaltantes entraram no seu carro, no qual empreenderam fuga.

Após o roubo, a vítima saiu à porta e pôde constatar que havia um veículo na esquina, aparentemente Renault/Clio de cor prata, placas DCB-8147, que aguardou a fuga dos assaltantes e, em seguida, também tomou rumo ignorado.

Pesquisas sobre quem seria o proprietário do Renault/Clio revelaram que este havia sido vendido ao acusado e estava na sua posse. Desta forma, ele foi qualificado, localizado e intimado para ser ouvido, ocasião em que confessou a prática do crime, após ter sido reconhecido pela vítima, sem sombra de dúvidas, como sendo o assaltante que estava armado.

A denúncia foi recebida em 19 de novembro de 2020 (fls. 71). O acusado foi citado (fls. 115) e apresentou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas indicadas pela acusação, ocasião em que requereu os benefícios da justiça gratuita (fls. 117/119 e 120/122), pedido que foi deferido (fls. 123/124). Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e duas testemunhas comuns. O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a integral procedência da presente ação penal, para condenar o acusado nos exatos termos da denúncia. Pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, ante o reconhecimento da reincidência do réu. O regime para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser o fechado.

A Defesa, por meio de memoriais, requereu a absolvição do acusado, sustentando fragilidade do conjunto probatório. Requereu a nulidade da prova colhida em audiência, consistente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que foi feito sem a obediência ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Em caso de condenação, pugnou pelo afastamento da causa de aumento pelo uso de arma de fogo; reconhecimento da participação de menor importância; fixação da pena-base no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; fixação de regime aberto para o início do cumprimento da pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls. 254/261).

É o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por meio de boletim de ocorrência (fls. 04/06 e 19/24), auto de reconhecimento pessoal (fls. 08), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 16), registro do veículo (fls. 27/32), auto de avaliação (fls. 39/40) e pela prova oral colhida em sede policial e em juízo.

Na fase inquisitiva, o acusado confessou a prática do roubo que lhe foi imputado. Afirmou que, na data dos fatos, um conhecido de apelido "Marlin" e sua namorada o convenceram a "fazer uma fita". Andaram por algumas ruas e avistaram a vítima, que havia acabado de estacionar o carro, e resolveram assalta-la. Assim, com o uso de um revólver, que era da propriedade de "Marlin", abordaram o ofendido e subtraíram os seus pertences. Em seguida Marlin e Malu empreenderam fuga, no carro da vítima,

tomando rumo ignorado, enquanto que o interrogando voltou para sua residência, na condução do veículo Renault/Clio, de cor prata, de sua propriedade. Não ficou com nenhum produto do roubo. Não sabe onde Marlin e Malu podem ser localizados (fls. 09).

Em juízo o réu mudou a sua versão apresentada na delegacia, negando a prática delitiva. Alegou que estava saindo em seu veículo Renault/Clio, quando uma moça e um rapaz - que conhece do bairro onde mora, cujo nome não sabe informar - pediram-lhe carona. Deu carona para os dois, sem saber o que eles pretendiam fazer e não viu que eles estavam armados. Em determinado momento, eles pediram-lhe que virasse em uma rua e, em seguida, parasse o carro, o que foi feito e o casal desceu do veículo, ficando no local. Assim que os dois saíram do carro, o interrogando atendeu uma ligação que recebeu em seu celular e, sem sequer descer do veículo, foi para a casa de seu primo e, depois, para sua casa, onde descansou um pouco e foi trabalhar. Alegou que nas filmagens, seu carro fica parado no momento em que está atendendo a ligação que recebeu em seu celular. Declarou que na delegacia foi conduzido a uma sala, junto com outros dois indivíduos, ocasião em que a vítima o reconheceu como sendo um dos autores do roubo, mas não sabe porque ela o reconheceu, uma vez não praticou o roubo e sequer chegou a descer do carro. Indagado sobre a divergência entre o seu depoimento judicial e policial, alegou que na delegacia não teve a oportunidade de falar e que nunca confessou a prática do roubo, salientando que assinou o auto de qualificação e de interrogatório porque os policiais pediram-lhe para assinar. Afirmou que na época dos fatos trabalhava com registro em carteira, das 06 horas da tarde às 06 horas da manhã e no dia dos fatos estava em seu trabalho. Alegou que nunca foi processado, mas afirmou que está preso pela prática do crime de roubo.

A vítima declarou que entrou com o carro na garagem de sua residência e quando abriu a porta do carro, para ir fechar o portão, deparou-se com o réu apontando um revólver para o seu rosto, dizendo "perdeu, perdeu!" e Não percebeu quando uma moça, comparsa de Carlos chegou do seu lado. Em seguida, o acusado determinou-lhe que passasse a carteira, o celular e a aliança, o que foi feito. Em seguida o acusado e sua comparsa empreenderam fuga, no carro por eles subtraído, tendo a moça na condução do veículo. Quando saiu na rua, viu um carro Renault/Clio parado na esquina e um agente correndo em direção de tal veículo, mas não viu o rosto de quem estava no Renault/Clio. Posteriormente, por meio de imagens capturadas pela câmera de um vizinho, foi possível anotar a placa do Renault/Clio e localizar o acusado Carlos. Afirmou que o roubo foi praticado por três agentes. Informou que no dia dos fatos tinha 68 anos de idade. Com absoluta certeza, reconheceu o acusado Carlos como sendo um dos agentes que praticou o roubo narrado na denúncia, sendo o réu é o agente que entrou na garagem de sua casa e o abordou e apontou-lhe a arma de fogo. Viu que um dos comparsas - cujo rosto não conseguiu visualizar - correu em direção ao Clio.

O investigador de polícia Rogério S. M. Kusano afirmou que recebeu as imagens capturadas por uma câmera de segurança que havia nas proximidades do local dos fatos, por meio das quais foi possível ver que os assaltantes chegaram em um veículo Renault/Clio e, pela placa do referido veículo, foi possível identificar e localizar o acusado. Indagado, informalmente, o acusado confessou a participação no delito e disse que teria praticado o roubo em coautoria com outro rapaz e uma moça, os quais teriam planejado o assalto, bem como forneceu informações sobre o lugar em que poderiam encontrar os seus comparsas, sendo que a mulher por ele indicada foi presa, meses depois, em poder de objetos e o carro pertencentes a vítima deste caso, porém, o ofendido não teve condições de reconhecê-la. Informou, por fim, que acusado foi submetido a reconhecimento pessoal pela vítima.

O investigador de polícia Leandro Dell Sant, afirmou que através das imagens do roubo foi possível visualizar a placa do veículo Renault/Clio utilizado pelos assaltantes, bem como foi possível identificar o proprietário do automóvel, sendo

ele o acusado Carlos. Intimado, o réu compareceu na delegacia e, informalmente, acabou confessando que participou do crime e foi reconhecido pela vítima. Carlos indicou o apelido, "Malu", da sua comparsa e o local em que residia com o outro participante do delito. Depois de um tempo a comparsa foi localizada pela polícia militar, na posse do carro de propriedade da vítima, bem como de uma arma de fogo, no entanto, a vítima não teve condições de reconhecê-la.

Em que se pese a negativa do acusado, tem-se que o contexto probatório não o beneficia.

Veja que a vítima relatou os fatos com riqueza de detalhes e, com absoluta segurança, tanto na delegacia quanto em juízo, reconheceu o acusado como sendo o agente que entrou na garagem de sua residência e, apontando-lhe uma arma de fogo, anunciou o assalto e determinou-lhe que passasse a carteira, o celular e a aliança, o que foi feito e, em seguida, ele empreendeu fuga, junto com seus comparsas, na posse dos objetos acima mencionados e de seu veículo. O ofendido afirmou, ainda, que assim que os assaltantes empreenderam fuga, saiu na rua e viu um dos agentes - cujo rosto não conseguiu visualizar - correndo em direção a um carro Renault/Clio que estava parado na esquina e, por meio da placa do referido carro, foi possível chegar à identificação e localização do acusado Carlos, que era o seu proprietário.

A palavra da vítima deve ser reconhecida, uma vez que não há motivo algum para suspeitar de suas declarações, pois, até que se prove em contrário, nenhum interesse teria ela em atribuir a alguém um ato criminoso que realmente não tivesse acontecido, o qual foi admitido, na delegacia, pelo próprio acusado. Sua declaração constitui-se em meio de prova. Conforme se tem assinalado na doutrina e na jurisprudência, as declarações das vítimas podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem à ocultas. Nesse sentido existe uma vasta jurisprudência: TACRSP: "A palavra da vítima em delitos patrimoniais é sumamente valiosa, já que o seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e não acusar inocentes, máxime quando uniforme e concordante com as circunstâncias apuradas no processo" (RJTACRIM 47/272).

Note-se que a palavra da vítima, em sede de crime de roubo, é de vital importância, só podendo ser desprestigiada com a produção de provas cabais a demonstrar a falácia das declarações prestadas, o que não ocorreu no caso em apreço. Vale dizer, nenhum elemento foi trazido à baila a demonstrar que o réu, juntamente com seus comparsas, não praticaram o crime de roubo em apreço.

Inviável o acolhimento da tese defensiva, no sentido de nulidade da prova colhida em audiência, consistente no reconhecimento pessoal realizado pela vítima, que foi feito sem a obediência ao artigo 226 do Código de Processo Penal. Isso porque a observância dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 226, do Código de Processo Penal destina-se aos reconhecimentos pessoais realizados na fase inquisitiva e não àqueles que ocorrem em juízo. Nesse sentido, confirmam-se precedentes:

"O reconhecimento pessoal obedece normas procedimentais quando é realizado na fase do inquérito policial. O reconhecimento feito em audiência não obedece à rigidez das normas processuais, vez que, na realidade, é mais um ato confirmatório do que um auto de reconhecimento" (TACRIM-SP - AP - Rel. Almeida Braga - RT 678/340).

Reconhecimento pessoal. Vítima que, em juízo identifica o acusado com segurança. Eficácia. Inobservância das formalidades legais. Nulidade. Inocorrência. -

"Constitui prova suficiente para a incriminação o reconhecimento pessoal do acusado feito com segurança pela vítima, em juízo, sendo certo que não há falar-se em nulidade em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, uma vez que o ato de reconhecimento vale por sua essência" (TACRIM-SP - 12ªC.- AP 131.033-9/8 - Rel. Amador Pedroso - j. 21.10.2002 - Rolo/flash 1533/158).

Ademais, a narrativa da vítima foi corroborada pelos seguros depoimentos dos investigadores de polícia Rogério e Leandro, que foram uníssomos em afirmar que por meio da placa do veículo Renault/Clio que estava estacionando na esquina da residência da vítima, no qual entrou um dos agentes, foi possível a identificação e localização do acusado Carlos, que era o proprietário do referido veículo.

Os investigadores acima mencionados afirmaram, ainda, que, informalmente, o réu confessou que, em coautoria com um rapaz e uma moça, praticou o roubo que lhe foi imputado na denúncia, assertiva que foi corroborada pelo réu na delegacia de polícia.

A Defesa requereu a juntada da folha de ponto do acusado Carlos Alberto Merli, por parte da empresa onde ele trabalhava na época dos fatos. Referido documento foi juntado às fls. 232, comprovando que o acusado não trabalhou no dia 31/12/2019, dia dos fatos.

Registra-se que a narrativa do réu, feita em juízo, não se configura como sólida, uma vez que na atualidade é incomum que alguém ofereça carona para duas pessoas que sequer sabe os nomes. Não bastasse, Carlos não soube explicar quais seriam os motivos pelos quais a vítima o teria reconhecido na fase investigativa e em juízo. Deve ser consignado que, pelas imagens capturadas por uma câmera de segurança que havia no local dos fatos, é possível visualizar a vítima entrando com seu carro na garagem de sua residência, em seguida chega o veículo Renault/Clio, dois agentes descem correndo e entram na garagem da casa da vítima. Pouco tempo depois um deles sai conduzindo o carro do ofendido e, em seguida outro agente sai correndo da garagem e entra no carro subtraído e os dois empreendem fuga e, nesse exato momento o terceiro agente foge no veículo Renault/Clio de propriedade do réu.

Não merece acolhimento a assertiva do réu no sentido de que apenas deu carona para os dois agentes e sequer desceu do carro. Isso porque a vítima foi segura em afirmar que o réu foi um dos agentes que a abordou e apontou-lhe uma arma de fogo. O ofendido afirmou, ainda, que junto com o réu estava uma comparsa, a qual empreendeu fuga na condução do veículo roubado.

Tem-se, portanto, que ficou evidente que três agentes praticaram atos executórios, ocorrendo uma divisão de tarefas, configuradora do concurso de pessoas, o que exclui a participação de menor importância de qualquer deles. Nesse sentido, vejamos o entendimento do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo:

“No concurso de agentes para a prática do crime de roubo não há o que se falar em participação de menor importância, pois na co-autoria não há necessidade do mesmo comportamento por parte de todos, podendo haver divisão quanto aos atos executivos relevante para objetivo criminoso”. TACRIM (RT749/696).

Nesse contexto, dúvidas não há quanto à causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas.

Reconheço, ainda, a causa de aumento prevista no o artigo 157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, pelo uso da arma de fogo, uma vez que a vítima que foi segura em afirmar que foi abordada pelo acusado Carlos e uma comparsa, sendo que Carlos era o agente que apontava uma arma de fogo para o seu rosto. Embora a arma utilizada pelo acusado não tenha sido apreendida, tal circunstância não tem o condão de afastar a majorante do § 2º do inciso I, do artigo 157 do Código Penal, até porque, na fase inquisitiva o réu confessou a prática do roubo e informou que praticou o delito em coautoria com dois comparsas, utilizando uma arma de fogo de propriedade de um dos comparsas. Nesse sentido: “A não apreensão da arma não impede o reconhecimento dessa qualificadora, desde que sua utilização reste demonstrada por outros meios e tenha ela atuado no espírito da vítima como fator inibidor de eventual reação”, in RJDTACRIM 31/115-6.

Reconheço a agravante prevista na alínea 'h', inciso II do artigo 61 do Código Penal, uma vez que, à época dos fatos, a vítima tinha 68 anos de idade.

Colocadas tais ponderações, passo à fixação da pena.

Na dosagem da reprimenda, atenta aos antecedentes, à culpabilidade e às demais diretrizes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base do acusado no mínimo

legal, a importar o quantum de quatro (04) anos e oito (08) meses de reclusão e o pagamento de onze (11) dias-multa, tendo em vista o preceito sancionador do artigo 157, caput, do Código Penal. A pena-base foi fixada em um sexto (1/6) acima do mínimo legal, ante a personalidade criminosa do réu, que ostenta uma condenação pela prática do crime de roubo (processo nº 1501734-39.2021.8.26.0530 - fls. 267/268).

Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que em juízo o réu negou que tenha praticado o roubo que lhe foi imputado na denúncia, afirmando que apenas deu uma carona para um rapaz e uma moça, deixando-os no local dos fatos, sem saber da intensão criminosa de ambos.

Reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal, majoro de um sexto (1/6) a pena acima fixada, resultando no quantum de cinco (05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa.

Incidente, na hipótese, a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, majoro de um terço (1/3) a pena do réu, resultando a reprimenda sete (07) anos, três (03) meses e três (03) dias de reclusão e pagamento de dezesseis (16) dias-multa.

Incidente, na hipótese, a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, majoro a pena do réu em dois terços (2/3), resultando a reprimenda em doze (12) anos, um (01) mês e cinco (05) dias de reclusão e vinte e seis (26) dias-multa.

Ante a inexistência de qualquer outra circunstância modificadora aplicável, torno a pena acima definitiva.

Por vedação legal, a quantidade de pena fixada, por si só, inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Não bastasse, o delito foi praticado com grave ameaça à pessoa, o que inviabiliza a concessão de tal benesse.

O réu deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal.

Nego o direito de recorrer em liberdade, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que, após a prática do delito ora analisado, o réu praticou outro roubo, também contra pessoa idosa, delito pelo qual ele encontra-se preso. Tem-se, portanto, que o réu o réu já deu demonstração que se for colocado em liberdade irá reincidir na prática delitiva.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra CARLOS ALBERTO MERLI, RG nº 41.349.301, e o CONDENO, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso II, e no artigo 61, inciso II, alínea "h", ambos do Código Penal, à pena de doze (12) anos, um (01) mês e cinco (05) dias de reclusão (em regime fechado) e vinte e seis (26) dias-multa. O valor dos dias-multa será fixado no mínimo, à míngua de elementos que demonstrem a situação econômica do réu.

Após o trânsito em julgado, confirmada a sentença condenatória, expeça-se mandado de prisão contra o réu, observando-se o regime a que foi condenado. Sem prejuízo, expeça-se o que mais for necessário ao integral cumprimento da presente sentença.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais fixadas no valor de 100 Ufesp, nos termos da Lei Estadual nº 11.608/03, ficando a execução suspensa, tendo em vista ser o réu beneficiário da justiça gratuita (fls. 123/124).

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 02 de maio de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA